

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3954/2536

กระทรวงสาธารณสุข

นางสาว ปัญญา ชังกะมณี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 76, มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 145 วรรคแรก

แม้โจทก์กับจำเลยที่ 1 ถูกฟ้องเป็นจำเลยด้วยกันในคดีก่อนก็ต้องถือว่าโจทก์และจำเลยที่ 1 เป็นคู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลในคดีก่อน คำพิพากษาในคดีก่อนจึงมีผลผูกพันโจทก์และจำเลยที่ 1 คดีนี้ด้วย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 วรรคแรก ในคดีก่อนจำเลยที่ 1 ถูกฟ้องเป็นจำเลยด้วยจำเลยที่ 1 สามารถต่อสู้คดีได้เต็มที่ รวมทั้งยื่นคำร้องขอให้ศาลหมายเรียก อ. เข้าเป็นจำเลยร่วม และเมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษาแล้ว จำเลยที่ 1 ก็มีสิทธิยื่นฎีกาได้ การที่โจทก์ไม่ขอให้ศาลหมายเรียก อ. เข้ามาเป็นจำเลยร่วมและไม่ฎีกาก็เป็นสิทธิของโจทก์ เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่ขอให้ศาลหมายเรียก อ. เข้ามาเป็นจำเลยร่วมและยื่นฎีกาเองทั้ง ๆ ที่ตนมีสิทธิกระทำได้ จะถือว่าโจทก์กระทำโดยไม่ชอบหาได้ไม่ จำเลยที่ 1 กระทำละเมิดต่อ พ. และการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำตามหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้แทนของโจทก์ซึ่งเป็นนิติบุคคล โจทก์จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้น แต่โจทก์มีสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่จำเลยที่ 1 ได้เมื่อโจทก์ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายไปแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 76

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นพยาบาล จำเลยที่ 2 เป็นผู้ช่วยพยาบาลประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลา จำเลยทั้งสองเป็นลูกจ้างโจทก์เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2523 จำเลยทั้งสองร่วมกันทำคลอดนางอุทัยที่คลอดบุตรแฝด คือ เด็กหญิงสมหญิงและเด็กหญิงพจนานถ แล้วจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้กระติกน้ำร้อนเพื่อให้ความอบอุ่นแก่เด็กหญิงพจนานถ ซึ่งจำเลยที่ 2 มีหน้าที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ใช้กระติกน้ำร้อน และจำเลยที่ 1 มีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของจำเลยที่ 2 อย่างใกล้ชิดเช่นกัน แต่จำเลยทั้งสองกลับไม่เอาใจใส่ดูแล เป็นเหตุให้เด็กหญิงพจนานถถูกน้ำร้อนที่ไหลซึมจากกระติกลวกถูกล่ำตัวด้านขวาและมือขวาบาดเจ็บสาหัส พิจารณาตลอดชีวิตต่อมาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2524 นายวินิจและนางอุทัยผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กหญิงพจนานถฟ้องคดีแพ่งให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบในฐานะผู้กระทำละเมิด และโจทก์รับผิดชอบในฐานะนายจ้าง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์กับจำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน 510,328.76 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คดีถึงที่สุด โจทก์ได้ชำระเงินตามคำพิพากษาให้แก่ นายวินิจและนางอุทัยแล้ว ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 510,328.76 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 2 งดเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่อยู่ในห้องเกิดเหตุ และปล่อยปละละเลยให้นายอนุพงศ์นักศึกษาพยาบาลปีที่สี่หยิบกระป๋องน้ำร้อนที่ชำรุดมาใช้เพื่อให้ความอบอุ่นแก่เด็กหญิงพจนานถแล้วเกิดเหตุขึ้น จำเลยที่ 1 ไม่ได้ร่วมกระทำละเมิดด้วย โจทก์ไม่เรียกนายอนุพงศ์เข้าเป็นจำเลยร่วม ในคดีก่อนจึงไม่มีสิทธิที่จะไล่เบี้ยจากจำเลยที่ 1 โจทก์ไม่ฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ทั้ง ๆ ที่มีเหตุที่จะฎีกาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่นายวินิจและนางอุทัยเรียกร้องสูงกว่า

ความเป็นจริงเพราะก่อนฟ้องคดีก่อนนายวินิจและนางอุทัยเรียกร้องค่าเสียหายจากโจทก์เพียง 300,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า วันเกิดเหตุแม้จำเลยที่ 2 อยู่เวรในฐานะผู้ช่วยพยาบาลเวร แต่นายอนุพงศ์นักศึกษาพยาบาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในความควบคุมของพยาบาลเวร ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องเป็นเหตุให้น้ำร้อนลวกเด็กหญิงพจนานถ จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินจำนวน 510,328.76 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้กระทำละเมิดต่อเด็กหญิงพจนานถบุตรนายวินิจและนางอุทัย นั้นเห็นว่า คดีที่นายวินิจและนางอุทัยฟ้องโจทก์ จำเลยทั้งสองและพวกตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 456/2525 ของศาลชั้นต้น แม้โจทก์กับจำเลยที่ 1 คดีนี้จะเป็นจำเลยด้วยกันก็ตาม ก็ต้องถือว่าโจทก์และจำเลยที่ 1 เป็นคู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลในคดีก่อนด้วยคำพิพากษาในคดีก่อนจึงมีผลผูกพันโจทก์และจำเลยที่ 1 คดีนี้ด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 วรรคแรก ข้อเท็จจริงจึงต้องฟังว่า จำเลยที่ 1 กระทำละเมิดต่อเด็กหญิงพจนานถบุตรนายวินิจและนางอุทัย

ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า โจทก์เป็นผู้ก่อให้เกิดต้องใช้ค่าเสียหายสูงขึ้น โจทก์ไม่เรียก นายอนุพงศ์เข้าเป็นจำเลยร่วม โจทก์ไม่ยื่นฎีกา เป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า ในคดี ก่อนจำเลยที่ 1 ถูกฟ้องเป็นจำเลยด้วย จำเลยที่ 1 สามารถต่อสู้คดีได้เต็มที่รวมทั้ง ยื่นคำร้องขอให้ศาลหมายเรียกนายอนุพงศ์เข้าเป็นจำเลยร่วมและเมื่อศาลอุทธรณ์ พิพากษาแล้ว จำเลยที่ 1 ก็มีสิทธิยื่นฎีกาได้ การที่โจทก์ไม่ขอให้ศาลหมายเรียกนาย อนุพงศ์เข้าเป็นจำเลยร่วมและไม่ฎีกาก็คือเป็นสิทธิของโจทก์ เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่ขอให้ ศาลหมายเรียกนายอนุพงศ์เข้ามาเป็นจำเลยร่วมและยื่นฎีกาเอง ทั้ง ๆ ที่ตนมีสิทธิ กระทำได้จะถือว่าโจทก์กระทำโดยไม่ชอบหาได้ไม่

และที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า โจทก์ไม่มีสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่จำเลยที่ 1 นั้น เห็นว่า เมื่อจำเลยที่ 1 กระทำละเมิดต่อเด็กหญิงพจนานถบุตรนายวินิจและนางอุทัยจนเป็น เหตุให้เด็กหญิงพจนานถได้รับอันตรายสาหัสและพิการตลอดชีวิต และการกระทำดัง กล่าวเป็นการกระทำตามหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้แทนของโจทก์ซึ่งเป็น นิติบุคคลโจทก์จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้นแต่โจทก์มี สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่จำเลยที่ 1 ผู้กระทำความผิดได้เมื่อโจทก์ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายไปแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 76

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ